الذى لم يقدر على الهدى فجاز له ان يرجع الى بلده ويتوقف تحلله على بعث هديه من مكانه وأيضا بمجرد تحقق ضلالة الطريق يعد محصرا ثم ان وجد بعده من يدله زال احصاره ولذا جزم السرخسى بقوله محصرا ثم استثنى وبهذا تبين انه لا معنى لقوله وقيل لان مضمونه متفق عليه فكان حقه أن يقول العاشر ضلالة الطريق الا اذا وجد من يدل عليه هذا وفى الغاية ان الضال من عدد الشهر ورؤية الهلال فليس محصرا بل هو فائت الحج (الحادى عشر منع الزوج زوجته فى الحج النفل) بخلاف الفرض كحجة الاسلام أو الواجب كالنذر ثم فى معنى احرام الحج النفل احرامها بالعمرة (ان أحرمت بغير اذنه بخلاف ما اذا أذن لها ابتداء فانه ليس له منعها انتهاء (والمولى مملوكه) أى وكذا منع المالك مملوكه ولو فى الجملة كالمدبر والمستولدة (عبدا كان او أمة) ان أحرما بغير اذن سيدهما (فلو احرمت) اى المرأة (بنفل بغير اذن الزوج ولها محرم فمنعها زوجها فهى محصرة) لتعلق حقه بها (وان لم يكن لها زوج فان كان لها محرم) اى وهو مسافر معها (فليست بمحصرة والا) اى وان لم يكن لها محرم أيضا (فمحصرة) اى شرعا اذ لا يجوز لها السفر بدون محرم او زوج الا اذا كانت المسافة دون مدة السفر (وان احرمت باذنه ولها محرم) أى كما تقدم (لا تكون محصرة) اى فى الجملة (وان منعها الزوج) أى ولو على تقدير منعه اياها مع انه لا يجوز له منعها بعد اذنه اياها لان الزوج أسقط حقه باذنها (ولا يجوز له أن يحللها) اى يفك احرامها بمحظور كجماعها (بعد الاذن وان لم يكن لها محرم) أى وقد احرمت باذن زوجها (وخرج الزوج معها اى ثم امتنع من الذهاب بها (فكذلك) اى لا تكون محصرة (وان لم يخرج) أى الزوج معها) ابتداء (فهى محصرة) لان خروجها حينئذ معصية وكان القياس أن يكون امتناعه فى حكم موته أو حبسه فتصير محصرة وهذا كله فى نسك النفل وان احرمت بحجة الاسلام ولها محرم) اى يذهب معها (ومنعها الزوج) أى سواء كان احرامها باذنه اولا (لا تكون محصرة) اذ ليس للزوج منعها عن الفريضة بعد تحقق الاستطاعة (وان لم يكن لها محرم فان خرج الزوج معها فليست بمحصرة وهذا واضح (وان لم يخرج) اى الزوج معها (فهى محصرة) فان الزوج لا يجبر على الخروج ولا يجوز ان يأذن لها زوجها بخروجها (كما لو احرمت بحجة الاسلام ولا زوج ولا محرم ولا يجوز لها الخروج بنفسها) اى فى الصورتين اذا كانت المسافة بعيدة (ولو احرمت بالفرض) اى بلا اذن زوجها (قبل اشهر الحج) اى فينظر (ان كان اهل بلده يخرجون قبل الاشهر) اى عادة فى حصول وصولهم الى مكة (فليس للزوج منعها والا فله منعها) أى الى حين دخول اشهر الحج عليها أو وقت خروج اهل بلدها اذا كان تقدمها فى أزمنة كثيرة لقوله (وان أحرمت قبل خروجهم) ففيه تفصيل ان كان بأيام يسيرة اى بان لم يصل الى حد الكثرة المقابل للقلة (لا يمنعها) بل يحتمل المضرة اليسيرة لحصول الفوائد الكثيرة (والا فله ذلك) اى لئلا يتضرر هو بذلك وينبغى ان يكون تفصيل احرامها قبل الاشهر كذلك لعدم الفرق بينهما (وان احرمت فى الاشهر فليس له ان يحللها) أى ولو كان خروج اهل بلدها متأخرا عن احرامها لانها تممت بما هو فرض فى حقها واما المملوك اذا أحرم فمنعه المولى فهو محصر سواء احرم باذنه اولا) هذا مخالف لمفهوم ما ذكره فى الكبير حيث قال ولو احرم العبد والامة بغير اذن المولى فهو محصر (الا انه يكره له المنع بعد الاذن) أى اذا لم يحدث له ضرورة والا فلا كراهة اذ حجه لا يكون الا نافلة والضرورات تبيح المحظورات (ولو اذن) أى المالك (لامته المتزوجة فليس لزوجها منعها ولا تحليلها) ولعله

ومن سخطك رهبت ومن عذابك أشفقت فاقبل نسكى واعظم اجرى وتقبل توبتى وارحم تضرعى واستجب دعائى وأعطنى سؤلى (اللهم) لا تجعل هذا آخر عهدنا من هذا الموقف الشريف العظيم وارزقنا العود اليه مرات كثيرة بلطفك العميم (اللهم) اجعلنى فيه مفلحا مرحوما مستجاب الدعاء فائزا باعظم النوال والعطاء ملطوفا بى فى سائر أمورى مرزوقا رزقا موافقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه (اللهم) تجاوز عنى واغفر لى ذنوبى ولا ترد أهل الموقف بشؤم خطاياى فانك أنت الكريم الحليم الجواد البر الرؤف الرحيم لبيك اللهم لبيك